

1500015-71.2020.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Seqüestro e cárcere privado

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... foragido eu não tinha celular. Eu tive uma condenação por tráfico. Tenho condenação por tráfico e tentativa de homicídio. Estou sendo perseguido em razão dos meus maus antecedentes. Eu estava no banco de trás do carro. O vidro traseiro estava quebrado porque fomos alvejados pelos policiais. Eu não conhecia os policiais ouvidos. O GABRIEL e o MARCELO apanharam demais dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1500015-71.2020.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500015-71.2020.8.26.0622

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere privado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS e outros

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

O Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia perante este juízo, em face de (i) MARCELO PAES DE ALMEIDA, qualificado às fls. 11 e 25/26, como incursos nos artigos 148, §2º e 329, caput, ambos do Código Penal, artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; (ii) JOSÉ RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS, vulgo "Corinthiano", qualificado às fls. 12 e 23/24, e (iii) ALECSANDER BARBOSA DA SILVA, vulgo "Truta", qualificado às fls. 2359 dos autos 1502035-24.2020, como incursos no artigo 148, §2º, do Código Penal, artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; e (iv) RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS, vulgo Rodrigão, qualificado em fls. 2368/2369 dos autos 1502035-24.2020, (v) WELLINGTON LUCAS SANTOS, vulgo "Delfa", qualificado às fls. 2361/2367 dos autos 1502035-24.2020, e (vi) JULIANO MAGNO DEMETRIO, vulgo "Ju", qualificado às fls. 2357 dos autos 1502035-24.2020 como incursos nos artigos 148, §2º do Código Penal e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, os acusados, juntamente com "Lucas Abençoado" e outros indivíduos não identificados, em data incerta, mas antes de 24.01.2020, integraram

organização criminosa com emprego de armas de fogo, estruturalmente ordenada, com o objetivo de praticar crimes.

Consta, ainda, que, no mês de janeiro de 2020, ALECSANDER BARBOSA forneceu e emprestou um revólver calibre .32, da marca Taurus, um revólver calibre .32, da marca Smith&We, e onze cartuchos intactos do mesmo calibre, da marca CBC, aos denunciados MARCELO PAES e JOSÉ RAFAEL, que no dia 24.01.2020, foram presos em flagrante enquanto portavam referido armamento sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conta, também, que, no dia 24.01.2020, por volta das 20h30, na Rua Onze, Vila Santa Maria, no município de Itapeva, os acusados privaram a vítima GdMS de sua liberdade, mediante sequestro e cárcere privado, resultando à vítima grave sofrimento físico e moral em razão de maus tratos ou da natureza da detenção.

Por fim, consta que MARCELO PAES, nas mesmas circunstâncias, na base operacional da polícia militar situada em Itararé/SP, opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a policial militar competente para executá-lo.

A denúncia de fls. 163/167 foi aditada às fls. 246/253 e recebida em 14 de outubro de 2020 (fls. 256/257).

Os réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 269/236, 380/431, 196, 528, 828/834). O acusado RODRIGO APARECIDA DOS SANTOS foi o único não localizado para citação e o feito foi desmembrado com relação a ele para citação por edital (fl. 899).

No curso do processo foram presos os acusados MARCELO PAES (em flagrante no dia 24.01.2020 - fls. 175/177), JOSÉ RAFAEL (em flagrante no dia 24.01.2020 - 178/180), ALECSANDER BARBOSA (preventivamente em 01.09.2020 - fls. 2339/2340 dos autos 1502133-09.2020), WELLINGTON LUCAS (preventivamente em 01.09.2020 - fls. 2341/2344 dos autos 1502133-09.2020) e JULIANO MAGNO (preventivamente em 12.07.2021 - fls. 875/877).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, seis testemunhas e os réus foram interrogados (fls.450/451 e 1173/1187). As Defesas, por sua vez, revolvendo as provas produzidas em Juízo, pugnaram pela absolvição dos acusados (fls. 1221/1239, 1242/1244, 1245/1261, 1262/1292 e 1299/1302).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/14), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição/apreensão (fls. 19/21), requisição IC - veículo (fls. 22), guia de recolhimento (fls. 65/66), laudos periciais (fls. 132/151), relatório final (fls. 153/159), imagens do veículo CLASSIC passando pelo pedágio de Itararé no dia dos fatos (fls. 869/871), relatório final de quebra de sigilo telefônico de fls. 2207/2213 dos autos nº 1500675-54.2020.8.26.00270, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhes apontar como sendo os autores do crime em apreço.

Vejam os.

Em Juízo foram ouvidas a vítima e seis testemunhas.

A vítima G.M.S, afirmou que sobre os fatos preferia ficar calado porque envolvem facção criminosa e temia pela sua segurança e da família. Tudo o que falou para a polícia é verdade e em cima disso "os senhores podem tirar as conclusões dos senhores". Até então não conhecia o acusado JOSÉ RAFAEL. Não conheço um ALECSANDER, mas confirmo que conheço uma pessoa chamada de "TRUTA". Indagado diretamente sobre a divergência entre seus depoimentos da fase policial, sendo-lhe informado que no primeiro deles a vítima não inclui "Truta" entre os autos dos crimes, e o inclui na segunda oportunidade, a vítima reiterou que não responderia às perguntas porque temia por sua integridade.

A vítima foi ouvida por duas vezes em solo policial.

Ouvido em 25.01.2020, fls. 09/10, relatou que: "Não tem filhos, reside na cidade de Itararé, Rua José Basílio de Arruda Melo nº 37. Não trabalha atualmente e já foi preso e processado por roubo de um aparelho celular. Sobre os fatos afirma ter sido sequestrado no último domingo, quando caminhava na via pública na companhia da esposa Angélica. Que as pessoas de MARCELO e CORINTIANO (JOSÉ RAFAEL) encontravam-se em meio um mato e chamaram a vítima pelo apelido, que é vilão. As pessoas de CORINTIANO (JOSÉ RAFAEL) e MARCELO são tidos como "irmãos", denominação dada pela facção que integram. Que vieram em sua direção portando armas de fogo que não sabe descrever os tipos. Após ser rendido pela dupla, um veículo GM/Classic, prata, chegou e foi obrigado adentrar no auto. Reconheceu as pessoas de RODRIGO e "DELFA" no interior do veículo, sendo que foi obrigado ainda a colocar um saco preto na cabeça, que tais pessoas tem a função de "disciplina" na cidade de Itararé. Permaneceu sequestrado por seis dias e permaneceu em uma casa, localizada na Rua Onze, número 235, cidade de Itapeva. A localização da casa foi possível quando um dos sequestradores encomendou pizza por telefone, informação que a vítima ouviu. Na quarta-feira passada, a vítima também ouviu uma conversa dos sequestradores com pessoa denominada LUCAS, alcunha ABENÇOADO, morador da cidade de Itapetininga, o qual tem a função de "regional". Partiu de LUCAS a ordem de agredi-lo e posteriormente matá-lo, pois ouviu este dizer: "dá um cassete e leva pro Paraná tá ligado?". que seria executado no Paraná, cidade de Sengés, pelo irmão DIADEMA. Na data de hoje, por volta das 14hs, foi agredido por CORINTIANO (JOSÉ RAFAEL) com socos e chutes, tal fato ocasionou: "lesões no braço direito, costelas, tornozelo esquerdo, coxa direita e peitoral". Durante o período que esteve sequestrado permanecia amarrado e amordaçado, sendo liberado para alimentação que se resumia a miojo e pizza, além de utilizar o telefone de DELFA para falar com o pai e esposa, pois era obrigado a dizer a eles que estava bem. Na data de hoje embarcou no mesmo carro, sentou-se no banco da frente sem o saco na cabeça, mas foi ameaçado para que não chamasse atenção da polícia ou outras pessoas. Que MARCELO e CORINTIANO (JOSÉ RAFAEL) saíram de uma rua localizada no bairro Santa Maria e seguiram sentido Itararé, quando viram um carro preto e desconfiaram ser polícia, então começaram a correr. Que eles foram informados por um mecânico, com oficina no bairro Santa Maria, da presença de um veículo HB 20 rondando o local. O veículo GM/Classic foi abordado por policiais militares no pedágio de Itararé, quando CORINTIANO (José Rafael) quebrou o vidro traseiro e dispensou dois aparelhos celulares, sendo que o aparelho Samsung preto pertence a MARCELO e o aparelho, cor vinho, pertence a CORINTIANO (José Rafael). Que os ocupantes do veículo se encontravam na posse de duas armas de fogo, não sabendo descrever quais tipos delas. Informa que as pessoas de RODRIGO e DELFA não se encontravam no veículo, pois acredita que tenham deixado o cativado na terça-feira e ambos retornaram para Itararé. No momento da abordagem policial informou que foi sequestrado e seria executado na cidade de Sengés, estado do Paraná. Indagado da motivação do sequestro, alega que é usuário da droga crack, desde a idade de 13 anos. certa ocasião viu o local que fora guardada vinte e cinco

gramas de tal droga, sendo que posteriormente tomou para si tais substâncias. A "biqueira" pertencia a MARCELO e era localizada na Rua Sazaques Mariano, Jardim São Paulo, cidade de Itararé. Confessou para algumas pessoas que tomou as drogas da "biqueira" de MARCELO, o qual ficou sabendo do ocorrido. Alguns dias antes do sequestro, MARCELO esteve na casa da vítima para conversar, mas este não conversou com este por medo. Por fim, informa que as pessoas envolvidas no sequestro pertencem a uma organização criminosa, denominada PCC. A vítima também pertenceu a organização no período de 05/12/2018 a 02/12/2019, sendo que passou a integrar a organização quando se encontrava preso na PII de Avaré - Barra Grande. Tinha a função de "jet" até conhecer a esposa Angélica, que nessa posição resolvia algumas pendências de outros integrantes e comercializou entorpecentes, mas não chegou a matar ninguém. Na data de hoje foi definitivamente excluído pelo irmão ANTÔNIO, através de contato telefônico, residente na cidade de Itapetininga, sendo que posteriormente foi agredido por CORINTIANO (JOSÉ RAFAEL) (...) (destaques meus).

Ouvido novamente em solo policial, em 22.07.2020 (fls. 2285/2886, dos autos 1502035-24.2020) a vítima relatou que: "conforme adiantado quando de seu sequestro, foi arrebatado por MARCELO, vulgo MAKAKO LOKO, e por JOSÉ RAFAEL, vulgo CORINTHIANO, ambos presos quando foi libertado; que após ser arrebatado, foi colocado no interior do veículo carro em que estava quando foi libertado, onde já se encontravam RODRIGO, vulto "Rodrigão", proprietário do veículo carro no qual foi transportado e do qual foi libertado, e a pessoa de vulgo "DELFA"; que conhece JULIANO, vulgo "JU", o qual seria o proprietário da droga que teria supostamente subtraído e, inclusive, foi o responsável por encontrar outros "lesados"; que conhece a pessoa de vulto "Truta", atual "disciplina" desta cidade de Itararé/SP; que após ser arrebatado e colocado no interior do veículo, após alguns metros, encontravam-se dois veículos motocicletas posicionados, ocupados por "JU" e "TRUTA", os quais escoltaram o veículo carro até a cidade de Sengés/PR, para abastecimento dos veículos, e depois para a cidade de Itapeva/SP, loca de seu cativado; que quando chegou à cidade de Itapeva/SP, ficou em poder de "MAKAKO LOKO", "CORINTHIANO", "RODRIGÃO" e "DELFA, ocasião em que "JU" e "TRUTA" retornaram no mesmo dia; que já na cidade de Itapeva/SP, no segundo dia de cativado, compareceu ao local de seu cativado "JU", o qual retornou com "DELFA", tendo em vista que ele se encontrava em um veículo motocicleta; que já na cidade de Itapeva/SP, ainda no terceiro dia, mais tarde compareceu ao local de seu cativado para conduzir seu "julgamento" a pessoa de vulgo "LUCAS ABENÇOADO", o qual permaneceu no local por alguns dias, até o final do "julgamento"; que durante seu "julgamento", conversou com a pessoa de vulgo "CH"; que, em relação a "RODRIGÃO", "DELFA", "JU" e "TRUTA" os conhece há bastante tempo, pois todos residem nesta cidade de Itararé/SP; que em relação a "Lucas Abençoado", não o conhecia, tratando-se de pessoal de pele de cor branca, de cabelos de cor preta enrolados, de aproximadamente 1,80 metros, de compleição física magro e com diversas tatuagens pelo corpo, localizadas nas pernas, nos braços e nas costas; não se recordando quais; que em relação à pessoa de vulgo "CH", não chegou a vê-lo, mas foi citado pelos demais como sendo a pessoa de alcunha anterior "Bodinho", que todos os citados são pessoas envolvidas com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), bem como traficantes de drogas; que após sua liberação, não foi mais procurado para "punição" por parte de envolvidos com o PCC, no entanto recebeu ameaças, oriundas do interior do sistema penitenciário, transmitidas por pessoas que não conhece, que havia acabado de deixar a prisão, no sentido de eu seria morto por "MAKAKO LOKO" e "CORINTHIANO" ou por um grupo de pessoas residentes na cidade de São Paulo/SP porém não foi procurado; que reconhece "RODRIGÃO" como sendo RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS; que reconhece "DELFA" como sendo WELLINGTON LUCAS SANTOS; que reconhece "JU" como sendo JULIANO MAGNO DEMÉTRIO; e que reconhece "TRUTA", como sendo ALECSANDER BARBOSA DA SILVA. (grifos meus).

A testemunha THIAGO DANIEL DE ALMEIDA FOGAÇA, delegado de polícia, afirmou que no final de 2019 receberam uma denúncia de que JOSÉ RAFAEL, vulgo Corintiano, estaria foragido e escondido em Itapeva. Recebemos uma denúncia anônima de que ele estaria

na Vila Santa Maria de posse de um veículo prata e mantendo uma pessoa sequestrada. Recebemos nova informação de que eles estariam saindo da Vila Santa Maria e, em diligências, cruzamos com o veículo em questão. Passamos a acompanhar, o motorista notou, tentando despistar-nos. A polícia militar passou a acompanhar o veículo. O veículo foi parado na praça de pedágio. Eram três indivíduos. JOSÉ RAFAEL, MARCELO e a vítima G. Foram apreendidas duas armas de fogo. A vítima narrou que tinha sido arrebatado em Itararé por ter roubado uma droga de MARCELO. Os policiais militares lograram encontrar um aparelho celular dispensado pelos acusados durante a fuga. Solicitamos acesso ao conteúdo do celular e constatamos se tratar realente de um "tribunal do crime" com o envolvimento de outras pessoas. A testemunha relatou o funcionamento da estrutura do PCC, afirmando que JOSÉ RAFAEL era o "jet", antigamente chamado de disciplina, para o Município de Itapeva. MARCELO havia acabado de se batizar em Itararé e ainda não tinha função definida na facção. Pelas mensagens concluímos que a droga roubada era de JULIANO. MARCELO e WELINGTON, vulgou "DELFA", começaram a conversar sobre como agir com G. Eles queriam apenas enquadrá-lo, mas o G. "virou as costas para as ideias do crime", e então decidiram sequestrá-lo. Em conversa de MARCELO com WELINGTON, o primeiro pediu para segundo interceder junto à "TRUTA" (ALECSANDER) para emprestar a arma. MARCELO, JOSÉ RAFAEL, RODRIGO e WELINGTON participaram do arrebatamento. JULIANO e ALECSANDER participaram apenas da escolta do carro até Sengés e depois para Itapeva. JOSÉ RAFAEL e WELINGTON passaram a conversar com membros superiores do PCC e foi realizado o Tribunal do Crime. JULIANO compareceu como "lesado" e LUCAS ABENÇOADO, não identificado, compareceu para dar a sua opinião. As mensagens foram enviadas para o "quadro dos 14", instância máxima de julgamento para um caso desses, e não tivemos acesso à resposta. A vítima nos disse que foi determinada sua execução, que seria realizada em Sengés, pela pessoa de "DIADEMA". Não há confirmação sobre a execução, mas há indícios de que sim, pois ela foi agredida e colocada no carro. O JULIANO demonstrou grande preocupação falando que queria que a vítima fosse assassinada. Em resumo: MARCELO, JOSE RAFAEL, RODRIGO e WELINGTON foram os responsáveis pelo arrebatamento, utilizando o carro do RODRIGO. JULIANO e ALECSANDER fizeram a escolta e o último forneceu as armas de fogo. Inclusive, ele pediu as armas de volta para o MARCELO. JULIANO (como lesado), JOSÉ RAFAEL e MARCELO (relatores) participaram do julgamento nessa condição. JOSÉ RAFAEL e MARCELO que eram batizados, sendo os demais "companheiros". Eu que fiz a segunda oitiva da vítima. Ele disse que conhecia os cinco acusados de Itararé há bastante tempo, e reconheceu todos eles. Apenas o JOSÉ RAFAEL que ele conheceu no dia. Eu conhecia o JOSÉ RAFAEL e o "TRUTA". Conhecia o JULIANO apenas de informes. A vítima ficou com a liberdade tolhida de 20 a 24 de janeiro. JOSÉ RAFAEL era o "jet", cabendo a ele garantir que os comandos do PCC fossem cumpridos, fazer julgamentos e aplicar sanções, MARCELO era batizado, mas não tinha função. Os demais eram companheiros não batizados. Não vi veículos fazendo a escolta do veículo durante o acompanhamento. A escolta no arrebatamento só foi alegada pela vítima. As minhas conclusões se basearam no conteúdo do celular apreendido e o cruzamento de deslocamento dos acusados nas ERBs, que eu me lembre só se referiram ao ALECSANDER como TRUTA. Houve identificação visual pela foto do perfil no WhatsApp da pessoa identificada como "TRUTA" no celular do MARCELO, tratando-se de ALECSANDER. O celular encontrado era do MARCELO e isso pode ser comprovado porque ele manteve diversas conversas se identificando. Não havia informações de que os acusados estavam associados antes dos fatos.

A testemunha JULIANO SEABRA, policial militar rodoviário, narrou que receberam via rádio a informação de que a polícia militar de Itapeva estava acompanhando um veículo e perderam o contato. Localizamos o veículo na rodovia e passamos a acompanhar. Ele ignorou nossos sinais sonoros e luminosos de parada. Foi feito um cerco na praça de pedágio. MARCELO jogou o veículo em cima dos policiais. O ocupante do banco do traseiro tentou dispensar duas armas, depois verificamos se tratar de JOSÉ RAFAEL. G. estava no banco de passageiro. Com todas as informações nos deslocamos até o plantão policial de Itapeva. Não vi outros veículos escoltando o veículo em fuga.

No mesmo sentido foram as palavras de seu colega de farda, LEANDRO ORTIZ DE CAMARGO, acrescentando que a vítima relatou que estava em poder dos acusados há cinco dias, sendo agredida, torturada e dizendo que seria morto em uma cidade do Paraná. Ele estava muito nervoso e dizia que seria executado na cidade de Sengés. O procurado, JOSÉ RAFAEL, confirmou que estava praticando o crime, e o motorista negou. Em nenhum momento MARCELO alegou que estava fazendo um trabalho remunerado, e não explicou por que descumpriu as ordens de parada. Não me recordo os nomes citados por G. de quem teria praticado o crime.

A testemunha ALZEU SANTIAGO narrou conhecer o acusado ALECSANDER que trabalhava vendendo salgadinhos com a mãe. Ele não tinha moto ou arma de fogo. Nunca vi ele andar com pessoas do mundo do crime e nem ouvi que ele era envolvido com a criminalidade. Conheço o acusado dos contatos que tive com ele na cidade. Eu sempre a vi.

A testemunha GIOVANNE FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA narrou conhecer o acusado ALESANDER de Itararé, porque ele vendia salgados para a mãe dele desde criança. Ele não possuía motocicleta e nunca vi ele envolvido no mundo do crime. Ele não tem o apelido de "Truta". Eu era amigo do acusado quando morava em Itararé. Faz um ano que trabalho em Sengés.

A testemunha DEYSEANE MADUREIRA CAVALCANTE afirmou conhecer o acusado ALECSANDER por meio de sua mãe. Nunca vi ele envolvido com crimes. Nunca ouvi comentar que tinha arma de fogo. Que eu saiba ele não tem motocicleta.

A testemunha LIDIA AP. OLIVEIRA GOMES, escrivã de polícia, afirmou que estava de plantão no dia da prisão e colheu os depoimentos. Não se recorda dos fatos. Os nomes que foram ditos pela vítima foram incluídos em seu depoimento.

Por fim os acusados foram interrogados.

O réu JOSE RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS foi ouvido em duas oportunidades.

Na fase policial, disse "que não tem advogado constituído para este ato. Não trabalha. Tem dois filhos, sendo: José Gabriel (08 anos) responsável a ex-companheira Roseli, moradora de Itararé e Richard (13 anos) responsável a ex-companheira moradora de Itapeva, a qual não recorda o nome. Disse ser foragido do sistema prisional desde abril de 2019, sendo evadido da unidade de Tremembé. Sobre os fatos disse desconhecer as pessoas de Marcelo e Gabriel. Alegou que pegou uma carona no bairro Santa Maria, quando estava escurecendo, não sabendo precisar o horário. Disse que conseguiu a carona "ao dar com a mão", mas não sabe informar quem era o motorista e passageiro. alegou que a carona era até o Jardim Virgínia, mas que acabou seguindo destino até o local da abordagem policial. não sabe informar por que ocorreu a abordagem policial, e não visualizou nenhuma arma de fogo com os ocupantes do veículo. Não se recorda de nenhum disparo de arma de fogo contra o veículo. Alega que se encontra lesionado por uma queda, mas não ocasionada por ninguém. Perguntado de contato de familiares, manifestou o desejo de não comunicar ninguém." (fls. 12).

Em Juízo, negou os fatos. Afirmou que pegou uma carona na Vila Maria com o MARCELO, pessoa a quem não conhecia. Também não conhecia o passageiro. O MARCELO começou a correr quando percebeu que um HB20 estava perseguindo o carro. Fomos presos no pedágio. Eu iria até a cidade de carona, mas o MARCELO foi para a rodovia porque estava fugindo daquele carro. Não é verdade que eu tentei dispensar as armas. Enquanto estive foragido eu não tinha celular. Eu tive uma condenação por tráfico. Tenho condenação por tráfico e tentativa de homicídio. Estou sendo perseguido em razão dos meus maus antecedentes. Eu estava no banco de trás do carro. O vidro traseiro estava quebrado porque fomos alvejados pelos policiais. Eu não conhecia os

policiais ouvidos. O GABRIEL e o MARCELO apanharam demais dos policiais. O MARCELO foi alvejado no pé. Eu não sei por que agrediram o GABRIEL.

O réu MARCELO PAES DE ALMEIDA foi ouvido em duas oportunidades.

Na fase policial, disse “que não tem advogado constituído para este ato. Tem dois filhos, sendo Júlia (09 anos) responsabilidade de ex-companheira Fernanda e Pedro (09 anos) responsabilidade de Naiele, ambas residentes da cidade de Itararé. Não trabalha. O veículo GM/Classic lhe pertence, sendo que adquiriu aproximadamente dois meses o auto. (...) sobre os fatos, manifestou o desejo constitucional de permanecer silente e manifestar-se perante autoridade judicial. não se encontra lesionado.” (fls. 11).

Em Juízo, negou os fatos. Relatou que trabalha com pintura e construção civil e compra e venda de carros. No dia foi para Itaporanga e de lá foi visitar a namorada em Itapeva. Já fui vizinho do G., o encontrei no bar na Vila Santa Maria e ele me pediu uma carona. O JOSÉ RAFAEL entrou no bar e começamos a conversar. Falei que trabalhava fazendo corridas e ele me pediu para levá-lo em outro bairro. Quando saímos, um carro preto começou a seguir a gente. Tentei despistar e o JOSÉ RAFAEL falou que iam matar e por isso peguei a rodovia. Assim que abordados já fomos colocados no chão e algemados. Não sei onde e se encontraram armas. Uma policial feminina me mostrou armas. Começaram a falar que estávamos indo roubar em algum lugar. Eu fui agredido pelos policiais, que a todo momento perguntavam onde a gente estava indo roubar. Eu não estava com celular no dia. Tenho 33 anos. Fui preso e depois absolvido. Não tenho condenações. Eu moro sozinho em casa própria. Eu tentei passar pela área das motos no pedágio e um policial pulou na frente. Não fui eu que tentei atropelar ele.

O réu JULIANO MAGNO DEMETRIO foi ouvido apenas em Juízo e afirmou que responderia apenas às perguntas da Defesa. Tenho 21 anos e moro em ITARARÉ com minha mulher e minha mãe. Nunca fui preso ou processado. Sou servente de pedreiro. Estava trabalhando quando fui preso. Recebia em torno de 1.500 e 1.600 por mês. Eu pensei em ser réu confesso, mas optei pelo silêncio por temer pela minha integridade física e da minha família.

O réu ALECSANDER BARBOSA DA SILVA foi ouvido apenas em Juízo, onde negou os fatos. Afirmou que nem entendeu do que era acusado quando foi preso. Eu não conheço nenhum dos acusados. Não sou conhecido como “truta”. Tenho 21 anos. Moro em Itararé com minha família. Ajudo minha mãe a vender salgados. Eu tenha passagens como menor. Fiquei na fundação casa. Não tenho outras passagens. Não conheço os policiais militares. Vendo a página 2.235 a foto é minha, mas o número não era meu. Qualquer pessoa pode ter pegado a foto nas redes sociais para me prejudicar. Não conheço nenhum dos acusados. Nunca tive motocicleta.

O réu WELLINGTON LUCAS SANTOS foi ouvido apenas em Juízo, onde negou os fatos que lhe são imputados. Não sei por que estou sendo acusado desses fatos. Não tenho apelido de “DELFA”. São conheço nenhum dos acusados. Já fui preso duas vezes, mas que eu saiba não tenho condenações. Não conhecia os policiais. Não me recordo do meu número de celular. O celular apreendido nem chip tinha. Nunca tive celulares em nome da minha avó ou da minha esposa.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre os elementos informativos produzidos na fase policial e as prova produzidas em Juízo, sobre o crivo do contraditório, estou convencido de que os acusados praticaram os crimes que lhes foram imputados.

A vítima, nas duas vezes em que foi ouvida, prestou depoimentos firmes e coerentes, descrevendo com lucidez os fatos como eles se deram. Atribuiu condutas específicas a cada um dos acusados, construiu uma detalhada linha do tempo, indicando como e

quando cada autuado participou de seu arrebatamento, manutenção em cativeiro, agressões, julgamento e finalmente o encaminhamento para a sua provável execução.

A vítima detalhou, ainda, as razões que levaram à atuação da facção do Primeiro Comando da Capital.

Importante ressaltar, que a vítima relatou que conhecia todos os acusados, com exceção de JOSÉ RAFAEL, o que facilitou suas identificações e qualificações. Os reconhecimentos fotográficos, impugnados pela defesa, em verdade não se trata do reconhecimento regrado no CPP, e por isso nem há que se falar na necessidade de observação de todas as regras ali impostas. O acusado, simplesmente, confirmou que as fotografias que lhe foram exibidas correspondiam às pessoas a quem ele conhecia e já havia citado em seu depoimento.

Ainda sobre o seu depoimento, não considero que há contradições entre eles. O que houve foi uma complementação, o segundo complementando o primeiro - prestado assim que fora resgatado pelos policiais militares, depois de ser mantido dias em cativeiro, e a caminho do acreditava ser sua execução - o que é plenamente compreensível. Entre os depoimentos, a polícia civil logrou apanhar importantes elementos informativos, que puderam ser apresentados à vítima, que com base neles pode complementar o seu depoimento.

Anoto que em seu depoimento em Juízo, a vítima demonstrou conhecer as possíveis consequências de suas palavras, não sendo crível que mesmo assim mentiu deliberadamente para prejudicar pessoas que saiba inocentes. Seria muito mais cômodo a ela declarar em Juízo que suas declarações anteriores foram falseadas, e não foi isso que fez.

As palavras da vítima foram secundadas pelos elementos informativos produzidos na fase policial, em competente trabalho da polícia judiciária, a partir da apreensão do celular do acusado MARCELO, motorista do GM Classic abordado pelos policiais militares, e no interior do qual estavam ele, a vítima e o acusado JOSÉ RAFAEL

O extenso relatório final produzido pela autoridade policial (fls. 2371/2388 dos autos 1502035-24.2020.8.26.0270) detalha pormenorizadamente como a investigação avançou a partir da apreensão do celular e acesso às conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp nele arquivadas.

Assim restou comprovado, de forma estreme de dúvidas, o arrebatamento e manutenção da vítima em cárcere privado, com a participação de todos os acusados; que as armas foram apreendidas em posse de MARCELO e JOSÉ RAFAEL, e foi comprovado o seu fornecimento por ALECSANDER; que quando da abordagem policial o acusado MARCELO desrespeitou as ordens de parada e inclusive avançou contra um policial militar; e, por último, que todos os acusados são integrantes ou simpatizantes da organização criminosa denominada PCC, estruturalmente ordenada, e atuaram no caso na qualidade de "disciplinas" ou "jets", ou como seus apoiadores para o exercício dessa função.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Condenado MARCELO PAES DE ALMEIDA

Conforme FA e certidões de fls. 1130/1138 e 1108/1115, o acusado foi condenado definitivamente em três oportunidades (processos 0000161-90.2016, 0003205-54.2015 e 1502403-11.2017), sendo que a primeira será utilizada exclusivamente para configuração da reincidência, e as demais para reconhecimento dos maus antecedentes. Não há nos autos elementos para se ponderar as demais circunstâncias judiciais, reputando que as circunstâncias dos crimes já restaram consideradas na múltipla capitulação de delitos e na incidência das causas de aumento específicas e



qualificadoras. Sendo assim, é de rigor a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-as em 1/6.

No tocante à segunda fase de dosimetria, incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6.

Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento específica prevista no §2º, do art. 2º. da Lei 12.850/2013, razão pela qual majoro a pena deste específico crime na metade, considerando que se trata de organização criminosa profundamente estruturada e que emprega armas de fogo largamente em sua atuação. Não há causas de diminuição de pena.

Ausentes motivos idôneos, fixo as penas definitivas em: Art. 148, §2º, do CP - 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; Art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 - 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; art. 14 da Lei nº 10.826/03: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa; e art. 329, caput, do CP - 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Em observância ao artigo 69 do Código Penal, uma vez que os crimes foram cometidos em concurso material, as penas aplicadas devem ser somadas e unificadas, totalizando: 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

JOSÉ RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS

Conforme FA e certidões de fls. 79/90 e 1100/1102, o acusado foi condenado definitivamente em três oportunidades (proc. 7000069-64.2009.8.26.0270, 0002674-10.2006.8.26.0270 e 0006407-66.2015), sendo que a primeira será utilizada exclusivamente para configuração da reincidência, e a restante para reconhecimento dos maus antecedentes. Não há nos autos elementos para se ponderar as demais circunstâncias judiciais, reputando que as circunstâncias dos crimes já restaram consideradas na múltipla capitulação de delitos e na incidência das causas de aumento específicas e qualificadoras. Sendo assim, é de rigor a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-as em 1/6.

No tocante à segunda fase de dosimetria, incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6.

Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento específica prevista no §2º, do art. 2º. da Lei 12.850/2013, razão pela qual majoro a pena deste específico crime na metade, considerando que se trata de organização criminosa profundamente estruturada e que emprega armas de fogo largamente em sua atuação. Não há causas de diminuição de pena.

Ausentes motivos idôneos, fixo as penas definitivas em: Art. 148, §2º, do CP - 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; Art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 - 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; e art. 14 da Lei nº 10.826/03: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em observância ao artigo 69 do Código Penal, uma vez que os crimes foram cometidos em concurso material, as penas aplicadas devem ser somadas e unificadas, totalizando: 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

WELLINGTON LUCAS SANTOS

Conforme FA e certidões de fls. 1139/1146 e 1147/1161, o acusado foi condenado definitivamente em seis oportunidades (processos 0000095-51.2016.8.26.0622, 0000646-22.2018.8.26.0279, 0000334-17.2016.8.26.0279, 0001200-25.2016.8.26.0279, 0003125-90.2015.8.26.0279, 1500449-90.2018.8.26.0279), sendo que a primeira será utilizada exclusivamente para configuração da reincidência, e as demais para reconhecimento dos maus antecedentes. Não há nos autos elementos para se ponderar as demais circunstâncias judiciais, reputando que as circunstâncias dos crimes já restaram consideradas na múltipla capitulação de delitos e na incidência das causas de aumento específicas e qualificadoras. Sendo assim, é de rigor a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-as em 1/4, considerando a quantidade de condenações por ele sofridas.

No tocante à segunda fase de dosimetria, incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6.

Quanto à terceira fase, incide a causa de aumento específica prevista no §2º, do art. 2º. da Lei 12.850/2013, razão pela qual majoro a pena deste específico crime na metade, considerando que se trata de organização criminosa profundamente estruturada e que emprega armas de fogo largamente em sua atuação. Não há causas de diminuição de pena.

Ausentes motivos idôneos, fixo as penas definitivas em: Art. 148, §2º, do CP - 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão; e Art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 - 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Em observância ao artigo 69 do Código Penal, uma vez que os crimes foram cometidos em concurso material, as penas aplicadas devem ser somadas e unificadas, totalizando: 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Réus JULIANO MAGNO DEMÉTRIO e ALECSANDER BARBOS DA SILVA

Conforme FA e certidões de fls. 1127/1129 e 1103/1106 o réu JULIANO foi condenado em uma oportunidade, mas não há menção ao trânsito em julgado da sentença, razão pela qual deve ser considerado primário e não portador de maus antecedentes. Conforme FA e certidões de fls. 1116/117 e 1096/1098, o réu ALECSANDER é primário e não ostenta maus antecedentes. Não há nos autos elementos para se ponderar as demais circunstâncias judiciais, reputando que as circunstâncias dos crimes já restaram consideradas na múltipla capitulação de delitos e na incidência das causas de aumento específicas e qualificadoras. Sendo assim de rigor a fixação de suas penas bases nos mínimos legais cominados.